

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5763/2541

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ร้องตำรวจตรี เฉลิม พล ศิริกายน กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 76, มาตรา 420

รถยนต์โดยสารของโจทก์ได้เกิดอุบัติเหตุมีผู้โดยสารตกจากรถของโจทก์
จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าพนักงานตำรวจมีฐานะ เป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวนได้กระทำการ
โดยนำรถคันที่เกิดเหตุ มาจอดไว้ที่ริมถนนหน้าสถานีตำรวจเพื่อมิให้กีดขวาง ทาง
จราจรตามคำสั่งของพนักงานสอบสวน ต่อมาอุปกรณ์ในรถของโจทก์สูญหายในขณะที่
อยู่ในความครอบครองดูแลของ พนักงานสอบสวน เหตุละเมิดซึ่งทำให้โจทก์ได้รับ
ความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้ว หากแต่มิได้เกิดขึ้นในขณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
จำเลยที่ 1 แต่เกิดขึ้นในขณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวน การที่
พนักงานสอบสวนมีคำสั่งยึดรถเนื่องจากรถที่สั่งยึดเกิดอุบัติเหตุ จึงเป็นการปฏิบัติ
ราชการตามหน้าที่ในฐานะผู้แทนของจำเลยที่ 2 เมื่อพนักงานสอบสวนนำรถไปจอด
อยู่ที่ฝั่งตรงข้ามสถานีตำรวจโดยมิได้จัดให้มีผู้ดูแลรักษาตามสมควร เป็นเหตุให้
อุปกรณ์ในรถสูญหายไปบางส่วน จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนิติบุคคลจึงต้องรับผิดชอบ ต่อโจทก์
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 76 ไม่ว่าผู้แทนของโจทก์ที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายนั้นจะเป็น จำเลยที่ 1 หรือพนักงานสอบสวน จำเลยที่ 2 ก็ปฏิเสธ
ความรับผิดชอบไม่ได้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยถึงวันฟ้องจำนวน 79,762.85 บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 74,198 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์เพราะขณะเกิดเหตุ จำเลยที่ 1 เป็นเพียงนายตำรวจฝึกหัดปฏิบัติงานเท่านั้น มิได้เป็นพนักงานสอบสวนตามกฎหมาย และพนักงานสอบสวนมีอำนาจยึดรถยนต์คันเกิดเหตุได้ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกเนื่องจากผู้ขับขี่รถยนต์ของโจทก์ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส แล้วหลบหนีไม่แสดงตัวและแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ อีกทั้งพนักงานสอบสวนได้ใช้ความระมัดระวังดูแลรถโดยนำมาเก็บรักษาไว้ใกล้กับสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีโดยจอดไว้ริมถนนฝั่งตรงข้ามกับสถานีตำรวจ นอกจากนี้ยังได้แจ้งให้โจทก์ส่งพนักงานของโจทก์มาตรวจสอบและถอดอุปกรณ์ของรถในส่วนที่จะสูญหายง่ายไป แต่พนักงานของโจทก์ไม่ถอดอุปกรณ์ในส่วนที่จะสูญหายง่ายออกไปให้หมดและมีได้ปิดล็อกรถไว้ ความเสียหายจึงเกิดจากความประมาทของพนักงานโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 74,198 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 1 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 เฉพาะข้อกฎหมายว่า เมื่อศาลอุทธรณ์ฟังว่าจำเลยที่ 1 ผู้แทนมิได้เป็นผู้กระทำละเมิดต่อโจทก์แล้วจะต้องยกฟ้องจำเลยที่ 2 ด้วยหรือไม่ ซึ่งในการวินิจฉัยข้อกฎหมายจะต้องถือข้อเท็จจริงซึ่งฟังเป็นยุติในศาลอุทธรณ์ว่า เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2535 รถยนต์โดยสารของโจทก์คันหมายเลขทะเบียน 11 - 9642 กรุงเทพมหานครได้เกิดอุบัติเหตุมีผู้โดยสารตกจากรถของโจทก์ จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าพนักงานตำรวจมีฐานะเป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวนได้กระทำการโดยนำรถคันที่เกิดเหตุมาจอดไว้ที่ริมถนนหน้าสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี เพื่อมิให้เกิดขวางทางจราจรตามคำสั่งของพนักงานสอบสวน พันตำรวจโทอุดมวิทย์ เนียมอินทร์ เป็นพนักงานสอบสวนในขณะนั้นและเป็นผู้มีคำสั่งยึดรถของโจทก์ไว้ ต่อมาอุปกรณ์ในรถของโจทก์สูญหายในขณะที่อยู่ในความครอบครองดูแลของพนักงานสอบสวน จำเลยที่ 1 มิได้ประมาทเลินเล่อจึงไม่ต้องรับผิดชอบละเมิด เห็นว่า เหตุละเมิดซึ่งทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้ว หากแต่มิได้เกิดขึ้นในขณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 แต่เกิดขึ้นในขณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของพันตำรวจโทอุดมวิทย์ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวน การที่พนักงานสอบสวนมีคำสั่งยึดรถเนื่องจากรถที่สั่งยึดเกิดอุบัติเหตุ จึงเป็นการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ในฐานะผู้แทนของจำเลยที่ 2 เมื่อพนักงานสอบสวนนำรถไปจอดอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีโดยมิได้จัดให้มีผู้ดูแลรักษาตามสมควร เป็นเหตุให้อุปกรณ์ในรถสูญหายไปบางส่วน จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนิติบุคคลจึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 76 ไม่ว่าผู้แทนของโจทก์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นจะเป็นจำเลยที่ 1 หรือพันตำรวจโทอุดมวิทย์หรือพนักงานสอบสวนคนอื่น จำเลยที่ 2 ก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้

พิพากษายืน

(สมลักษณ์ จัดกระบวนการพล-สมปอง เสนเนียม-อนันต์ โรจนเนืองนิตย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>